

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 759/2535 นายแพทย์ บัญชา เกิด พงษ์บุญโชติ กับ
พวก

โจทก์

นาย ปราโมทย์ ถนอม เพชรสง่า กับ
พวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 438

ก่อนฟ้องคดีนี้โจทก์ทั้งสองเคยฟ้อง ก. ซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่ทำให้รั้วของโจทก์ทั้งสองเสียหายให้รับผิดชอบในความเสียหายนั้นศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์ทั้งสองจึงฟ้องจำเลยทั้งสองให้รับผิดชอบเป็นคดีนี้ซึ่งเป็นมูลคดีเดียวกัน โดยอ้างว่าจำเลยทั้งสองเป็นผู้กระทำละเมิดต่อโจทก์และโจทก์ทั้งสองได้อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลชั้นต้นในคดีที่ฟ้อง ก. ด้วย ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ก. รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ทั้งสอง ก. ฎีกา ศาลฎีกาพิพากษายืน ก. ได้ชำระหนี้ตามคำพิพากษาให้โจทก์ทั้งสองไปแล้วในขณะที่คดีนี้อยู่ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา เมื่อโจทก์ทั้งสองได้รับชำระค่าเสียหายจนเต็มจำนวนแล้ว ก็ไม่มีสิทธิที่จะได้รับชำระค่าเสียหายจากผู้ใดอีก มิฉะนั้นโจทก์ทั้งสองจะได้รับค่าเสียหายเกินกว่าความเสียหายที่ได้รับจริง โจทก์ทั้งสองจึงไม่มีสิทธิที่จะได้รับค่าเสียหายจากจำเลยทั้งสอง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ว่าจ้างให้จำเลยที่ 2 ทำการสร้างถนนบนที่ดินโฉนดเลขที่ 1643 ซึ่งติดกับที่ดินของโจทก์ทั้งสองและโจทก์ปลูกบ้านเลขที่ 80/1 หมู่ 10 อาศัยอยู่ การสร้างถนนดังกล่าวทำให้รั้วของโจทก์ทั้งสองเสียหาย ค่าซ่อมแซมรั้วที่เสียหายดังกล่าวเป็นเงิน 40,000 บาท ซึ่งจำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบโจทก์ เพราะเป็นผู้ผิดในส่วนการงานที่สั่งให้ทำหรือในคำสั่งที่ตนให้ไว้หรือในการเลือกหาผู้รับจ้าง จำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบโจทก์เพราะเป็นผู้ละเมิดโดยตรง ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันทำการซ่อมแซมรั้วของโจทก์ทั้งสองให้ดังเดิม หากไม่ซ่อมแซมก็ให้ใช้เงิน 40,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่โจทก์ทั้งสองจะต้องทำการซ่อมแซมเอง ห้ามจำเลยและบริวารทำการสร้างถนนต่อไปจนกว่าจำเลยและบริวารจะได้ทำการป้องกันดินถนนพังมาที่รั้วของโจทก์และป้องกันน้ำจากถนนไหลผ่านรั้วของโจทก์โดยการสร้างเขื่อนกันดินพังและสร้างทางระบายน้ำ

จำเลยที่ 1 ให้การว่า มูลคดีนี้โจทก์ทั้งสองเคยยื่นฟ้องนายกสิณ จิตตประสาท ศาลชั้นต้นมาครั้งหนึ่งแล้ว ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โดยฟังว่านายกสิณเจ้าของที่ดินไม่ใช่ผู้กระทำความผิดขณะนี้คดีอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ จำเลยที่ 1 กระทำในฐานะตัวแทนนายกสิณเท่านั้น จำเลยที่ 2 เป็นผู้รับเหมาเป็นผู้ทำละเมิด โจทก์ทั้งสองขอ bồiเชื่อกค่าเสียหายเอาจากจำเลยที่ 2 ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันทำการซ่อมแซมรั้วของโจทก์ให้ดังเดิม หากไม่ซ่อมแซมให้จำเลยทั้งสองใช้เงินโจทก์จำนวน 40,000 บาท แทน และให้จำเลยทั้งสองใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์โดยกำหนดค่าทนายความให้ 1,500 บาท ค่าขออื่นให้ยกจำเลยที่ 1 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์ 1,000 บาท แทนโจทก์ทั้งสอง จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองกระทำความผิด โดยทำถนนติดกับรั้วของโจทก์ทั้งสองเป็นเหตุให้รั้วของโจทก์ทั้งสองเสียหาย ขอให้จำเลยทั้งสองใช้ค่าเสียหาย 40,000 บาท ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้จำเลยทั้งสองใช้ค่าเสียหาย 40,000 บาท จึงเป็นคดีมีทุนทรัพย์ไม่เกิน 50,000 บาท ต้องห้ามมิให้จำเลยที่ 1 ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 (ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ขณะฎีกา) การวินิจฉัยฎีกาของจำเลยที่ 1 ศาลฎีกาจะวินิจฉัยแต่เฉพาะปัญหาข้อกฎหมาย โดยอาศัยข้อเท็จจริงตามที่รับฟังเป็นยุติว่า ก่อนฟ้องคดีนี้โจทก์ทั้งสองเคยฟ้องนายกสิณจิตตประสาธศิลป์เป็นจำเลย ในข้อหาละเมิดทำให้รั้วโจทก์ทั้งสองเสียหายต่อศาลชั้นต้น คดีหมายเลขดำที่ 3792/2528 คดีหมายเลขแดงที่ 2909/2529 ระหว่างนายแพทย์บัญชา เกิดพงษ์บุญโชติ กับพวกโจทก์ นายกสิณ จิตตประสาธศิลป์ จำเลย ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งสองจึงฟ้องจำเลยทั้งสองให้รับผิดชอบในคดีนี้ซึ่งเป็นมูลคดีเดียวกัน โดยอ้างว่าจำเลยทั้งสองเป็นผู้กระทำความผิดต่อโจทก์นอกจากฟ้องจำเลยทั้งสองในคดีนี้แล้ว โจทก์ทั้งสองได้อุทธรณ์คดีที่ฟ้องนายกสิณ ขอให้นายกสิณรับผิดชอบที่ทำให้รั้วของโจทก์เสียหาย ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้นายกสิณรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ทั้งสอง นายกสิณฎีกา ศาลฎีกาพิพากษายืน นายกสิณจึงได้ชำระหนี้ตามคำพิพากษาให้โจทก์ทั้งสองไปแล้ว ส่วนคดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยทั้งสองใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ จำเลยที่ 1 จึงได้ฎีกาและเมื่อยื่นฎีกาแล้วศาลฎีกาได้พิพากษาคดีระหว่างโจทก์ทั้งสองกับนายกสิณและนายกสิณชำระหนี้ไปแล้วดังที่กล่าวมา จำเลยที่ 1 จึงได้ยื่นคำร้องเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระหนี้ของนายกสิณตามคำพิพากษาดังกล่าว โจทก์ทั้งสองได้ยื่นคำแถลงว่าได้รับเงินค่าเสียหายตามคำพิพากษานายกสิณจริง แต่โจทก์ทั้งสองยังมีอำนาจฟ้องอยู่ การจะรับชำระหนี้หรือไม่เป็นปัญหาในชั้นบังคับคดี

ข้อต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยที่ 1 จึงมีว่าโจทก์ทั้งสองได้รับค่าเสียหายจากนายกสิณซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่ทำให้โจทก์ทั้งสองได้รับความเสียหายโดยฟ้องเป็นคดีต่างหากจากคดีนี้ จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้กระทำละเมิดต่อโจทก์ทั้งสองจะต้องรับผิดชอบอีกหรือไม่ซึ่งเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย ศาลฎีกาเห็นว่า เมื่อมีผู้กระทำละเมิดต่อโจทก์ทั้งสอง และโจทก์ทั้งสองได้รับค่าเสียหายจากการที่ถูกกระทำละเมิดนั้นจนเต็มจำนวนแล้ว โจทก์ทั้งสองก็ไม่มีสิทธิที่จะได้รับชำระค่าเสียหายจากผลที่เกิดการเสียหายนั้นอีก โจทก์ทั้งสองจึงไม่มีสิทธิที่จะได้รับค่าเสียหายจากจำเลยที่ 1 หรือจากผู้อื่นอีกต่อไป รวมไปถึงจำเลยที่ 2 ด้วย มิฉะนั้นแล้วโจทก์ทั้งสองจะได้รับชดใช้ค่าเสียหายเกินกว่าความเสียหายที่โจทก์ทั้งสองได้รับจริง จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากจำเลยทั้งสองอีกต่อไป แม้จำเลยที่ 1 จะฎีกาแต่ผู้เดียว ย่อมมีผลถึงจำเลยที่ 2 ด้วย

โจทก์ทั้งสองไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายในชั้นฎีกา แต่ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวงศาลใช้ดุลพินิจให้ฝ่ายใดใช้แทนได้ตามที่เห็นสมควร สำหรับคดีนี้จำเลยที่ 1 ต่อสู้คดีว่าไม่ต้องรับผิดชอบซึ่งในขณะนั้นนายกสิณที่ถูกฟ้องอีกคดีหนึ่งก็ต่อสู้ว่าไม่ต้องรับผิดชอบ จำเป็นจะต้องดำเนินคดีให้รู้ว่าคนใดจะต้องรับผิดชอบและต้องเสียค่าฤชาธรรมเนียมกันมาตลอด แต่ผลปรากฏในชั้นฎีกาว่าโจทก์ทั้งสองได้รับชำระหนี้ไปแล้ว จำเลยทั้งสองจึงต้องรับผิดชอบในค่าฤชาธรรมเนียมตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับส่วนค่าฤชาธรรมเนียมในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลดังกล่าว

(ก้าน อันนันทน์-อุดม เฟื่องฟูง-อัมพร ทองประยูร)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ